



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 623/Pid.B/2020/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdurrohman, S.H.oleh als Abdul Rocman Bin Kasimo
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 18 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Muharto Gg V-B RT.04/RW.06 Kel. Kotalama, Kec. Kedungkandang, kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (kuli bangunan)

Terdakwa Abdurrohman, S.H.oleh als Abdul Rocman Bin Kasimo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 623/Pid.B/2020/PN Mlg tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 623/Pid.B/2020/PN Mlg tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 623/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan bersalah Terdakwa **ABDURROHMAN SHOLEH Als ABDUL ROCHMAN Bin KASIMO** melakukan Tindak Pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDURROHMAN SHOLEH Als ABDUL ROCHMAN Bin KASIMO** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian HP Redmi note 5, tgl.07-11-2018;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5 warna casing hitam;
 - 1 (satu) buah Doos book HP Redmi note 5**Dikembalikan pada saksi Sukur Mulyadi.**
- Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABDURROHMAN SHOLEH Als ABDUL ROCHMAN Bin KASIMO pada hari Sabtu, tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Werkudoro No. 17 RT.02/RW.02 Kel. Polehan, Kec. Blimbing, kota Malang, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang Terdakwa *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa berjalan bersama dengan Firmansyah (DPO) di depan rumah saksi Sukur Mulyadi di Jl. Werkudoro No. 17 RT.02/RW.02 Kel. Polehan, Kec. Blimbing, kota Malang. Lalu karena situasi yg sepi, maka terdakwa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 623/Pid.B/2020/PN Mlg



menyuruh Firmansyah (DPO) untuk berjaga-jaga diluar, sedangkan terdakwa masuk ke dalam ruang tamu di dalam rumah tersebut. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5 warna hitam yang sebagian besar atau seluruhnya milik saksi Sukur Mulyadi, sehingga terdakwa mengambil handphone yang saat itu ada di atas meja di dalam rumah saksi Sukur Mulyadi tersebut tanpa ijin saksi Sukur Mulyadi selaku pemilik handphone tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa mengambil handphone tersebut, terdakwa segera keluar rumah, lalu tiba-tiba saksi Sukur Mulyadi menyadari perbuatan terdakwa tersebut dan berteriak "Maling" mengejar terdakwa yang saat itu keluar rumah dan berlari bersama Firmansyah (DPO). Sehingga terdakwa berusaha melarikan diri bersama dan melempar handphone yang berhasil diambarnya tersebut. Dengan dibantu warga sekitar, salah satunya saksi Agus Salim dan saksi Mahmudi, maka terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Firmansyah (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sukur Mulyadi mengalami kerugian yang sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ABDURROHMAN SHOLEH Als ABDUL ROCMAN Bin KASIMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengerti dan menyatakan tidak keberatan atas isi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. SUKUR MULYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar pada saat diperiksa dan dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup untuk memberi keterangan yang sebenarnya;

Bahwa benar saksi telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira jam 09.00 wib di dalam rumah di Jl. Werkudoro No. 17 RT.02/RW.02 Kel. Polehan Kec. Blimbing, kota Malang;

Bahwa saksi barang sesuatu yang telah diambil terdakwa tanpa seijin saksi yaitu 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5 warna hitam;

Bahwa benar saat kejadian tersebut, saksi melihat ada seseorang keluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu rumah saksi, setelah melihatnya, saksi juga tidak mendapatkan handphone yang tadi disimpan saksi di meja ruang tamu, seketika saksi berlari mengejar terdakwa yang saat itu berlari bersama dengan teman terdakwa;

Bahwa benar saksi berhasil menangkap terdakwa dengan dibantu warga sekitar, salah satunya saksi Agus Salim dan saksi Mahmudi;

Bahwa benar teman terdakwa tidak berhasil ditangkap warga;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,-.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

2. AGUS SALIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar pada saat diperiksa dan dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup untuk memberi keterangan yang sebenarnya;

Bahwa benar saksi Sukur Mulyadi telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira jam 09.00 wib di dalam rumah di Jl. Werkudoro No. 17 RT.02/RW.02 Kel. Polehan Kec. Blimbing, kota Malang;

Bahwa saksi barang sesuatu yang telah diambil terdakwa tanpa seijin saksi yaitu 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5 warna hitam;

Bahwa benar saat kejadian tersebut, saksi mendengar saksi Sukur Mulyadi berteriak "maling-maling" sehingga saksi bersama warga yang lain ikut mengejar terdakwa;

Bahwa benar saksi berhasil menangkap terdakwa dengan dibantu warga sekitar, salah satunya saksi Mahmudi;

Bahwa benar pengejaran dilakukan untuk menangkap terdakwa bersama dengan teman terdakwa, yang saat itu berhasil melarikan diri dan hanya terdakwa saja yang berhasil di tangkap;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,-.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. MAHMUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat diperiksa dan dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup untuk memberi keterangan yang sebenarnya;

Bahwa benar saksi Sukur Mulyadi telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira jam 09.00 wib di dalam rumah di Jl. Werkudoro No. 17 RT.02/RW.02 Kel. Polehan Kec. Blimbing, kota Malang;

Bahwa saksi barang sesuatu yang telah diambil terdakwa tanpa seijin saksi yaitu 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5 warna hitam;

Bahwa benar saat kejadian tersebut, saksi mendengar saksi Sukur Mulyadi berteriak "maling-maling" sehingga saksi bersama warga yang lain ikut mengejar terdakwa;

Bahwa benar saksi berhasil menangkap terdakwa dengan dibantu warga sekitar, salah satunya saksi Agus Salim;

Bahwa benar pengejaran dilakukan untuk menangkap terdakwa bersama dengan teman terdakwa, yang saat itu berhasil melarikan diri dan hanya terdakwa saja yang berhasil di tangkap;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,-.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar terdakwa dalam pemeriksaan di penyidik POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian handphone pada tahun 2017 dan dijatuhi vonis 2 (dua) tahun di LP Lowokwaru Malang;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 oleh

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 623/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sukur Mulyadi, Agus Salim, dan saksi Mahmudi karena melakukan pencurian 1 buah handphone di dalam rumah di Jl. Werkudoro No. 17 RT.02/RW.02 Kel. Polehan Kec. Blimbing, kota Malang;

- Bahwa barang sesuatu yang diambil tanpa ijin pemiliknya yaitu 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5 warna hitam;
- Bahwa terdakwa bersama dengan firmansyah (DPO) berjalan-jalan dengan niatan mencuri dengan berbagi peran dengan Firmansyah (DPO), yaitu terdakwa yang eksekusi (mengambil barang curian) sedangkan Firmansyah (DPO) yang bertugas mengawasi keadaan sekitar selama terdakwa melakukan aksinya;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara memasuki rumah saksi Sukur Mulyadi yang saat itu dalam keadaan terbuka, terdakwa yang saat itu bersam Firmansyah (DPO) memasuki ruang tamu rumah tersebut dan menyuruh Firmansyah (DPO) untuk berjaga-jaga di luar. Saat berada di dalam ruang tamu, terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5 warna hitam yang saat itu berada di atas meja. Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa ijin dan segera keluar rumah saksi Sukur Mulyadi;
- Bahwa saat keluar rumah saksi Sukur Mulyadi, tiba-tiba saksi Sukur Mulyadi keluar kamar lalu berteriak "maling" pada terdakwa dan mengejar terdakwa dan firmansyah (DPO), terdakwa melarikan diri sambil membuang handphone yang ada dalam genggamannya;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap para saksi, namun Firmansyah (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa rencananya handphone tersebut akan dijual terdakwa dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya yaitu bersenang-senang, mabuk dan rokok;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah mencuri handphone di daerah Malang sebanyak 8 kali

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota pembelian HP Redmi Note 5 tanggal 07 Nopember 2011
- 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 5 warna casing hitam
- 1 (satu) buah doos book HP merk Redmi Note 5

yang semuanya telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, baik dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan, keterangan terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian handphone pada tahun 2017 dan dijatuhi vonis 2 (dua) tahun di LP Lowokwaru Malang;

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 oleh saksi Sukur Mulyadi, Agus Salim, dan saksi Mahmudi karena melakukan pencurian 1 buah handphone di dalam rumah di Jl. Werkudoro No. 17 RT.02/RW.02 Kel. Polehan Kec. Blimbing, kota Malang;

Bahwa barang sesuatu yang diambil tanpa ijin pemiliknya yaitu 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5 warna hitam;

Bahwa terdakwa bersama dengan firmansyah (DPO) berjalan-jalan dengan niatan mencuri dengan berbagi peran dengan Firmansyah (DPO), yaitu terdakwa yang eksekusi (mengambil barang curian) sedangkan Firmansyah (DPO) yang bertugas mengawasi keadaan sekitar selama terdakwa melakukan aksinya;

Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara memasuki rumah saksi Sukur Mulyadi yang saat itu dalam keadaan terbuka, terdakwa yang saat itu bersam Firmansyah (DPO) memasuki ruang tamu rumah tersebut dan menyuruh Firmansyah (DPO) untuk berjaga-jaga di luar. Saat berada di dalam ruang tamu, terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5 warna hitam yang saat itu berada di atas meja. Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa ijin dan segera keluar rumah saksi Sukur Mulyadi;

Bahwa saat keluar rumah saksi Sukur Mulyadi, tiba-tiba saksi Sukur Mulyadi keluar kamar lalu berteriak "maling" pada terdakwa dan mengejar terdakwa dan firmansyah (DPO), terdakwa melarikan diri sambil membuang handphone yang ada dalam genggamannya;

Bahwa terdakwa berhasil ditangkap para saksi, namun Firmansyah (DPO) berhasil melarikan diri;

Bahwa rencananya handphone tersebut akan dijual terdakwa dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya yaitu bersenang-senang, mabuk dan rokok;

Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah mencuri handphone di daerah Malang sebanyak 8 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 623/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ABDURROHMAN SHOLEH ALS ABDUL ROCHMAN BIN KASIMO** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 623/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **ABDURROHMAN SHOLEH ALS ABDUL ROCHMAN BIN KASIMO** menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama telah terbukti ;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 oleh saksi Sukur Mulyadi, Agus Salim, dan saksi Mahmudi karena melakukan pencurian 1 buah handphone di dalam rumah di Jl. Werkudoro No. 17 RT.02/RW.02 Kel. Polehan Kec. Blimbing, kota Malang, awalnya saat terdakwa berjalan bersama dengan Firmansyah (DPO) di depan rumah saksi Sukur Mulyadi di Jl. Werkudoro No. 17 RT.02/RW.02 Kel. Polehan, Kec. Blimbing, kota Malang. Lalu karena situasi yg sepi, maka terdakwa menyuruh Firmansyah (DPO) untuk berjaga-jaga diluar, sedangkan terdakwa masuk ke dalam ruang tamu di dalam rumah tersebut. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5 warna hitam yang sebagian besar atau seluruhnya milik saksi Sukur Mulyadi, sehingga terdakwa mengambil handphone yang saat itu ada di atas meja di dalam rumah saksi Sukur Mulyadi tersebut tanpa ijin saksi Sukur Mulyadi selaku pemilik handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua telah terbukti ;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5 warna hitam yaitu milik **SUKUR MULYADI** bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketiga telah terbukti ;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 623/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, serta diakui oleh terdakwa awalnya saat terdakwa berjalan bersama dengan Firmansyah (DPO) di depan rumah saksi Sukur Mulyadi di Jl. Werkudoro No. 17 RT.02/RW.02 Kel. Polehan, Kec. Blimbing, kota Malang. Lalu karena situasi yg sepi, maka terdakwa menyuruh Firmansyah (DPO) untuk berjaga-jaga diluar, sedangkan terdakwa masuk ke dalam ruang tamu di dalam rumah tersebut. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5 warna hitam yang sebagian besar atau seluruhnya milik saksi Sukur Mulyadi, sehingga terdakwa mengambil handphone yang saat itu ada di atas meja di dalam rumah saksi Sukur Mulyadi tersebut tanpa ijin saksi Sukur Mulyadi selaku pemilik handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keempat *telah terbukti* ;

Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terdakwa mengambil 1 (satu) buah doos book HP merk Redmi Note 5 dilakukan bersama dengan teman terdakwa Firmansyah (DPO). Terdakwa memiliki tugas untuk mengambil barang yang akan diambil yaitu handphone, sedangkan Firmansyah (DPO) memiliki peran untuk mengawasi keadaan sekitar, dengan demikian antara Terdakwa yang satu dengan Terdakwa lainnya telah sepakat dan kerjasama antara melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lainn tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kelima *telah terbukti* ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **ABDURROHMAN SHOLEH ALS ABDUL ROCHMAN BIN KASIMO** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 623/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota pembelian HP Redmi note 5, tgl.07-11-2018;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5 warna casing hitam;
- 1 (satu) buah Doos book HP Redmi note 5

Selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang hingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Keadaan yang memberatkan :

terdakwa sudah pernah di hukum (pada tahun 2017 dalam perkara pemerasan dan ancaman di Lapas Lowokwaru kota Malang selama 2 tahun 8 bulan)

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ABDURROHMAN SHOLEH ALS ABDUL ROCHMAN BIN KASIMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa terdakwa **ABDURROHMAN SHOLEH ALS ABDUL ROCHMAN BIN KASIMO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian HP Redmi note 5, tgl.07-11-2018;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5 warna casing hitam;
 - 1 (satu) buah Doos book HP Redmi note 5Dikembalikan kepada saksi Sukur Mulyadi
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN tanggal 8 FEBRUARI 2021 oleh kami, Judi Prasetya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H. , Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari RABU tanggal 10 FEBRUARI 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKA RITA PURNAMASARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Visi Idola Putranti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 623/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H.

Judi Prasetya, S.H., M.H.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EKA RITA PURNAMASARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)